

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 78/2531	นายหนูเงิน ที่ดินดำ	โจทก์
	นายสมัย สายบุญจันทร์ กับพวก	จำเลย
	นายสมัย สายบุญจันทร์ ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายเหมือน บัณฑิตที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายสำรว (ตามคำฟ้องใช้ว่า นาย สำรอง) เชิดชัยภูมิ ที่ 3	
		ผู้ยื่นคำร้อง
	นายอารมย์ ที่ดินดำ ที่ 4 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสี่ฎีกา มีมูลที่จะชนะโจทก์ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 111)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสี่และบริวารออกจากที่ดินพิพาท
นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ฎีกาและยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 94,105)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(ชวลิต นราลัย-สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภพิโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>